

عقد اتفاق وتنفيذ

انه في يوم الاحد الموافق ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٥
تحرر في تاريخه بين كل من :-

الطرف الأول شركة : برو ماكس للصناعات الغذائية

وتحمل سجل تجاري رقم : ١٩٧٤٣ وبطاقة ضريبية رقم : ٤٤٥-٤٥٩-٧١٩

بصفته / المدير العام

ويمثلها في هذا العقد السيد : جاد جميل الحناوى

الشرقية مدينة العاشر من رمضان القطعة ١٢٩ نموذج ا مجمع ١ المنطقة الصناعية الجنوبية ٦ مليون متر مربع.

(طرف اول)

شركة ذات مسئولية محدودة

الطرف الثاني : شركة هيلثى للتجارة و التوزيع

بطاقة ضريبية رقم : ٥٦٧-٣٢١-٠٠٤٥

وتحمل سجل تجاري رقم : ١٤٨٨٤

بصفته / المدير التنفيذي

ويمثله الاستاذ / فتحي الشحات محمد حسين

والكائن مقرها في الشرقية منيا القمح الدور الاول من المبنى الادارى الكائن مقره في التبين - منيا القمح - الشرقية.

وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتصرف والتعاقد قانونا وعدم خضوعهما لاحكام الحراسة او المنع من التصرف او

الكسب غير المشروع فقد اتفقوا على مايلي :-

التمهيد

حيث انه ولما للشركة الطرف الاول من خبرة في مجالى تصنيع وتعبئة وتوريد (منتجات البروتين بار و الاسبريد) بمصنعة الكائن في العاشر من رمضان .

فقد تلاقت رغبة مع رغبة الطرف الثانى فى توريد منتجات الطرف الاول الى توريد المباشر للطرف الثانى

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من العقد ومكملا ومتمما له .

البند الثانى

بموجب العقد والتوقيع عليه اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الاول فى توريد منتجات بروماكس الوارد ذكرها بملحق العقد لصالح الطرف الثانى باشراف وتنفيذ كامل من الطرف الاول.

البند الثالث

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه اتفق الطرفان على ان يكون التوريد مباشر لفروع الطرف الثانى و على ان يكون التوريد على سبيل الامانة و على البضاعة المباعة فقط و على ان يكون التحصيل كل ١٥ يوم من تاريخ التوريد و الفاتورة .

البند الرابع

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه اتفق الطرفان على الازام بالاختار من قبل الطرف الاول الى الطرف الثانى بتغيير الاسعار قبل التغيير ب ١٥ يوم .

البند الخامس

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه يلتزم الطرف الاول باستلام واستبدال اي من المنتجات التى يقرها الطرف الثانى بانها معيبة او لعدم صلاحيتها او غير مطابقة للمواصفات وذلك عند الاستلام او اثناء عملية التشغيل او البيع .

البند السادس

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه يقر طرفى هذا العقد ان يكون التوريد والتسليم حسب طلب الطرف الثانى توريد مباشر للفروع لصالح شركة هيلثى ميلك للتجارة و التوزيع (الطرف الثانى) بموجب اذن استلام.

البند السابع

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه تلتزم الشركة (الطرف الاول) بتوريد الكميات المتفق عليها وتكون واضحة البيانات وخاصة مدة الصلاحية وجودة التصنيع .

البند الثامن

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه يقر الطرف الاول بان جميع المنتجات والبضائع موضوع التعاقد مطابقا للمواصفات الفنية والقياسية للجهات المعنية والرقابية ومطابقة للتراخيص الصادرة له من الهيئات الرسمية المختصة وعليه فمن المتفق عليه اتفاقا جوهريا ان الطرف الاول هو المسئول وحده امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية عن كافة البضائع الموردة منه دون ادنى مسئولية عن الطرف الثانى .

البند التاسع

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه يلتزم الطرف الثانى المورد اليه باخطار الطرف الاول باى مرتجعات قبل انتهاء مدة صلاحيتها بشهرين على الاقل .

البند العاشر

اتفق الطرفان على انه في حاله اخلال الطرف الاول لاي من بنود التعاقد او التأخير في التوريد والصادر بها أوامر تكليف من الطرف الثانى حال عدم تنفيذه التزاماته الوارده بهذا التعاقد بما ينتج عنه اى ضرر وتعدى تأخير عن التوريد او تعديل المخالفه يتم تطبيق غرامه تأخير على الطرف الثانى قدرها ٢٠ % تخصم من اجمالى قيمه المستحقات الخاصه بالطرف الثانى لدى الطرف الأول على ان يتم تطبيق الغرامه وفرضها بعد اخطار الطرف الثانى بتفاصيل المخالفه كتابيا عن طريق

البند الحادى عشر

مدة هذا العقد هي سنة تبدأ من تاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٥ وتنتهى في تاريخ ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢٦ ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم التجديد على ان يتم ذلك الاخطار قبل نهايه المده الساريه بشهر على الأقل

البند الثاني عشر .

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه يلتزم الطرفان بسداد الضرائب الخاصة به عن طريق المنصة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.

البند الرابع عشر

بموجب هذا العقد والتوقيع عليه اتفق الطرفان على ان تختص محكمة جنوب القاهرة وجزئياتها بالنظر فى اى نزاع ينشئء موضوع هذا العقد .

البند الخامس عشر.

اذا خالف اى من طرفى العقد احكام اى بند من بنود هذا التعاقد او جزء منه او اخل بالتزاماته الماديه او الاسببه بحق الطرف المتضرر وقت التعامل الطبيعى بصوره فوريه وتسليم الطرفالآخر ما يفيد هذا الاخلال كتابيا وعلى الطرف المخل ازاله المخالفه فى فتره اقصاها ٥ ايام عمل من تاريخ استلامه الاخطار وفى حال عدم ازاله المخالفه جاز للطرف المتضرر فسخ هذا التعاقد بموجب خطاب مسجل للطرف المخل ودون الحاجه لاي اجراء قانونى او اللجوء للقضاء مع عدم الاخلال بالحقوق والمزايا والالتزامات الماليه والمايه نتيجته المعاملات الصادره بموجب هذا العقد قبل الفسخ .

البند السادس عشر

مدة هذا العقد هي سنة تبدأ من تاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٥ وتنتهى في تاريخ ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢٦ ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم التجديد على ان يتم ذلك الاخطار قبل نهايه المده الساريه بشهر على الأقل

البند السابع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

والله خير الشاهدين

طرف ثانى

طرف اول

سید
10-8-2025